



AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO
SCN Quadra 2 - Bloco G, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70712-907
Telefone: 61 2023-8500 - <http://www.embratur.com.br>

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS

Processo nº 272100.002123/2023-51

Brasília, 22 de agosto de 2023.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de treinamento, operação assistida, customização, parametrização e produção de manuais e documentação técnica na solução de CRM Salesforce, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade
1	1	Treinamento e capacitação para até 30 (trinta) participantes	Número de horas	16 horas
	2	Operação Assistida	Número de horas	48 horas
	3	Customização e parametrização	Número de horas	40 horas
	4	Produção de manuais e documentação técnica	Número de horas	48 horas
	Total de horas de serviço técnico especializado			152 horas

1.2. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por **preço unitário**.

1.3. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, não sendo prorrogável.

1.4. Este serviço é considerado comum.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Lei nº 13.303/16 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública.

2.2. Lei nº 14.002/20 - Instituição da Agência Brasileira de promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR.

2.3. Manual de Licitações e Contratos da EMBRATUR - Resolução CDE nº 17, de 09 de Setembro de 2021.

2.4. Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

2.5. Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de dados (LGPD).

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Para assegurar a eficácia e o máximo aproveitamento da implementação do CRM Salesforce, é imprescindível a contratação de um serviço abrangente que englobe treinamento, operação assistida, customização e parametrização da plataforma, bem como a produção de manuais detalhados. Essas etapas visam garantir uma transição adequada para a nova solução e capacitar a equipe da Embratur para utilizar todas as funcionalidades de maneira otimizada.

3.2. O serviço de capacitação será ministrado pela Contratada e abrangerá uma formação completa em relação à operação e administração do CRM Salesforce. A equipe da Embratur será instruída detalhadamente

sobre como utilizar as ferramentas disponíveis, configurar campanhas, criar fluxos de trabalho automatizados, segmentar clientes e interpretar os relatórios gerados pela plataforma.

3.3. Em complemento ao treinamento, a fase de operação assistida será fundamental, pois com o apoio de especialistas da Contratada será possível trabalhar em conjunto com a equipe da Embratur durante o período de transição, oferecendo suporte direto na configuração e operação inicial da plataforma. Essa abordagem garantirá que quaisquer dúvidas ou problemas sejam prontamente resolvidos, facilitando a adoção eficiente da nova solução.

3.4. A customização e parametrização do CRM Salesforce serão realizadas de forma a atender às necessidades específicas da Embratur. Isso compreende a configuração de campos personalizados, criação de fluxos de trabalho automatizados alinhados com os processos internos e adaptação da interface para refletir a identidade visual da organização.

3.5. Um componente fundamental desse serviço é a produção de manuais detalhados. Esses manuais fornecerão documentação abrangente e clara sobre o uso da plataforma CRM Salesforce. Incluindo instruções passo a passo, capturas de tela ilustrativas e guias de referência rápida, eles facilitarão a navegação eficaz dos usuários pela plataforma, permitindo o máximo aproveitamento de suas funcionalidades.

3.6. Nesse sentido, a contratação deste serviço completo de capacitação e consultoria tem como objetivo principal garantir que a Embratur alcance todos os benefícios oferecidos pelo CRM Salesforce. Ao receber treinamento especializado, operação assistida, customização e parametrização específicas, bem como manuais de referência, a organização estará preparada para otimizar suas operações, melhorar o relacionamento com clientes e parceiros, e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos, promovendo uma experiência de cliente excepcional e alcançando seus objetivos de marketing de maneira eficaz.

3.2. A disponibilização dos serviços de que trata o **Item 1** se dará no modelo de consumo de horas técnicas, conforme detalhamento e estimativa abaixo:

Tipo de Serviço	Horas Estimadas
Treinamento e capacitação para até 30 (trinta) participantes	16h
Operação Assistida	48h
Customização e parametrização	40h
Produção de manuais e documentação técnica	48h
Total de horas	152h

4. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1.1. Recentemente a Embratur realizou a contratação de uma solução de gestão de relacionamento com o cliente da Salesforce (272100.001423/2023-13). No entanto, após o início da utilização do CRM, ficou evidente que a configuração e parametrização adequadas são cruciais para maximizar a eficácia das operações e estratégias da organização. Assim, a contratação de um serviço de capacitação e consultoria para otimização do CRM Salesforce se mostra essencial para garantir que a Embratur alcance todo o potencial e os benefícios proporcionados por essa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Esta justificativa baseia-se nas seguintes considerações:

4.1.2.1. Complexidade da Plataforma: O Salesforce é uma plataforma altamente sofisticada e customizável, com uma ampla gama de funcionalidades. No entanto, essa riqueza de recursos pode se tornar desafiadora para equipes que estão começando a utilizá-la. A expertise de profissionais especializados em Salesforce é necessária para explorar e configurar todas as opções disponíveis de maneira adequada e eficiente.

4.1.2.2. Aproveitamento Total dos Recursos: A fim de obter os melhores resultados do CRM Salesforce, é fundamental entender como cada recurso pode ser aplicado de maneira estratégica para atender às

necessidades específicas da Embratur. A consultoria especializada poderá identificar as funcionalidades mais relevantes para os objetivos da organização e fornecer orientações sobre como tirar proveito de cada uma delas.

4.1.2.3. Personalização e Adaptação: Cada organização possui processos e fluxos de trabalho únicos. A capacitação e consultoria podem ajudar a adaptar o Salesforce para se adequar às necessidades operacionais e estratégicas da Embratur. Isso inclui a configuração de campos personalizados, definição de fluxos de trabalho automatizados e personalização de painéis de controle para refletir as métricas e indicadores mais importantes.

4.1.2.4. Eficiência Operacional: A capacitação adequada permitirá que os colaboradores entendam como usar o Salesforce de maneira eficiente. Isso envolve a otimização de processos, a redução de tarefas manuais e a automação de atividades repetitivas. Uma configuração bem-feita e treinamento apropriado levarão a uma equipe mais produtiva e focada em tarefas estratégicas.

4.1.2.5. Análise e Tomada de Decisões Embasadas: A consultoria e capacitação também capacitarão a equipe a interpretar dados, criar relatórios relevantes e tirar insights valiosos das informações coletadas. Isso é fundamental para monitorar o desempenho das campanhas, identificar tendências e tomar decisões embasadas em dados, promovendo uma estratégia de marketing mais eficaz e resultados mensuráveis.

4.1.2.6. Investimento Significativo: A Embratur já investiu na aquisição do CRM Salesforce, e é crucial assegurar que esse investimento seja maximizado. A contratação de consultoria é uma forma de garantir que o sistema seja configurado e utilizado da maneira mais eficiente, proporcionando um retorno sólido sobre esse investimento.

4.1.2.7. Com base nessas considerações, é evidente que a contratação de um serviço de capacitação e consultoria especializada é um passo essencial para garantir o sucesso contínuo da implementação do CRM Salesforce na Embratur. Ao contar com orientações de especialistas, a organização estará melhor posicionada para otimizar seus processos, melhorar o relacionamento com clientes e parceiros, e atingir seus objetivos de marketing com eficácia.

4.2. ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAIS

Alinhamento ao Plano de Ação 2023	
Id	Objetivos Estratégicos
OE14	Aprimorar ferramentas de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização.
Indicador 14.1	Prover soluções inovadoras de TIC por meio da transformação digital

4.3. ESTIMATIVA DA DEMANDA

4.3.1. Para estimar o volume de serviços para esta contratação, baseou-se no quantitativo de horas necessárias para cada tipo de serviço demandado pela equipe de operação do CRM Salesforce.

4.4. RESULTADOS E BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS

4.4.1. Através da contratação deste serviço de consultoria e treinamento especializado, a Embratur almeja conquistar os seguintes resultados:

4.4.1.1. Aprimorar a implementação do CRM Salesforce: Através da consultoria e treinamento, a Embratur terá a capacidade de aprofundar a compreensão do potencial do CRM Salesforce, otimizando sua configuração e maximizando os benefícios que a plataforma pode oferecer.

4.4.1.2. Customização Estratégica: A consultoria permitirá identificar as necessidades específicas da Embratur e personalizar o CRM Salesforce de acordo com as estratégias e objetivos da organização. Isso garantirá que a plataforma atenda às demandas individuais da Embratur e impulse a eficácia das operações.

4.4.1.3. Orientação em Melhores Práticas: Com o auxílio de especialistas, a Embratur será orientada sobre as melhores práticas no uso do CRM Salesforce, possibilitando a adoção de abordagens eficazes para o gerenciamento de relacionamento com o cliente e a execução de campanhas de marketing.

4.4.1.4. Utilização Eficiente de Recursos: A consultoria e treinamento ensinarão à equipe da Embratur como utilizar as ferramentas e funcionalidades do CRM Salesforce de maneira eficiente. Isso resultará na maximização dos recursos e na redução do tempo gasto em tarefas operacionais.

4.4.1.5. Tomada de Decisões Embasadas em Dados: Com a orientação adequada, a Embratur será capaz de interpretar dados, criar relatórios detalhados e obter insights significativos a partir das informações coletadas pelo CRM Salesforce. Isso permitirá que a organização tome decisões mais informadas e estratégicas.

4.4.1.6. Integração com Processos Internos: A consultoria abordará como integrar o CRM Salesforce aos processos internos da Embratur, garantindo que a plataforma funcione de maneira harmoniosa com as atividades existentes da organização.

4.4.1.7. Aceleração da Curva de Aprendizado: O treinamento oferecido pela consultoria encurtará a curva de aprendizado para a equipe da Embratur, permitindo que eles dominem rapidamente as nuances da plataforma e comecem a colher os benefícios sem demora.

4.4.1.8. Garantia de Sucesso Contínuo: A consultoria assegurará que a Embratur tenha o suporte necessário para superar quaisquer desafios iniciais, promovendo a adoção bem-sucedida e o contínuo crescimento no uso do CRM Salesforce.

4.4.1.9. Alinhamento com Objetivos Estratégicos: Ao aproveitar os serviços de consultoria e treinamento, a Embratur estará alinhando suas atividades de CRM Salesforce com seus objetivos estratégicos, impulsionando a eficiência, a personalização e a satisfação do cliente.

4.4.1.10. Investimento Maximizado: A contratação deste serviço garantirá que o investimento feito no CRM Salesforce seja totalmente otimizado, resultando em operações mais eficientes, melhor relacionamento com o cliente e tomada de decisões embasadas em dados sólidos.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Para a execução dos serviços objeto da presente contratação, será emitida Ordem de Serviços ou instrumento equivalente, contendo a descrição do serviço e respectivas horas técnicas estimadas, que servirá de autorização para início dos serviços, conforme estipulado no Termo de Referência.

5.1.2. Após a emissão da Ordem de Serviço a empresa deverá apresentar em até 5 (cinco) dias a proposta de ementa, assuntos ou escopo dos serviços, a qual deverá ser aprovada pelo Fiscal Técnico do contrato antes do início dos serviços.

5.2. A CONTRATADA deverá fornecer o serviço até 10 (dez) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço.

5.3. Os pagamentos pelos serviços executados serão realizados conforme o consumo das horas técnicas de cada tipo de serviço e mediante o registro da Ordem de Serviço.

5.4. A CONTRATADA deverá verificar as condições de acesso às instalações da CONTRATANTE, devendo alertar a CONTRATANTE sobre eventuais dificuldades ou impedimentos, e arcar com quaisquer tipos de ônus decorrentes da retirada, desmontagem, transporte, conserto, montagem, confecção e/ou manutenção referente à prestação dos serviços objeto desta contratação.

5.6. REUNIÃO INICIAL

5.6.1. Após a assinatura do contrato, será realizada a reunião inicial, a ser registrada em ata, convocada pelo gestor do contrato, com a participação do fiscal requisitante, da CONTRATADA e dos demais interessados por ele identificados, cuja pauta observará, pelo menos:

5.6.1.1. presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o preposto da mesma;

5.6.1.2. entrega, por parte da CONTRATADA, do TERMO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante do anexo III, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA; e TERMO DE CIÊNCIA, conforme modelo constante do anexo IV, a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação;

5.6.1.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato.

5.7. ENCAMINHAMENTO FORMAL DE DEMANDAS

5.7.1. O encaminhamento formal de demandas, a cargo do gestor do contrato, ocorrerá por meio de Ordem de Serviço - OS.

5.8. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.8.1. Os serviços deverão ser executados de forma remota ou, caso seja necessário, nas dependências da Embratur, localizada na Asa Norte, Brasília - DF, ou em local a ser indicado por esse órgão, na mesma cidade de sua sede, em horário a ser definido pela CONTRATANTE.

5.9. PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.9.1. O serviço a ser contratado deverá permitir a portabilidade de dados, e as informações do CONTRATANTE devem permanecer disponíveis para transferência de localização, em prazo adequado e sem custo adicional, de modo a garantir a continuidade do negócio e possibilitar a transição contratual. Nesse sentido, após o término do contrato a Contratada deverá realizar o backup de todos os dados gerenciados nas soluções.

5.10. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

5.10.1. Toda a comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá ser sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de comunicação.

5.10.2. Os seguintes instrumentos formais poderão ser utilizados para a troca de informações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA: ata de reunião, ofício, e-mail, ordem de serviço ou fornecimento de bens e chamado técnico.

5.11. MANUTENÇÃO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANÇA

5.11.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.

5.11.2. O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação, encontram-se no anexo III - TERMO DE COMPROMISSO e anexo IV - TERMO DE CIÊNCIA.

5.11.3. No caso de substituição ou inclusão de empregados da CONTRATADA, o preposto deverá entregar ao fiscal administrativo do contrato os TERMOS DE CIÊNCIA assinados pelos novos empregados envolvidos na execução dos serviços contratados.

6. DA VISTORIA

6.1. Considerando que o objeto desta contratação se trata de execução de horas de serviço técnico, não é necessária a realização de vistoria física.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- 7.1.1. exigir o recebimento do objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 7.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com a Ordem de Serviço e os termos de sua proposta;
 - 7.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de colaborador especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
 - 7.1.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
 - 7.1.5. efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber;
 - 7.1.6. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.2. A EMBRATUR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

- 8.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais (ou da Ordem de Serviços), além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade exigidas;
- 8.1.2. reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da contratação, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à EMBRATUR, devendo ressarcir imediatamente a CONTRATANTE em sua integralidade;
- 8.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos adequados dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 8.1.5. comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 8.1.6. prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos relativos à execução do serviço;
- 8.1.7. garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço;
- 8.1.8. submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Termo de Referência (ou do memorial descritivo);
- 8.1.9. prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 8.1.10. manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- 8.1.11. assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.1.12. indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;

8.1.13. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto do Termo de Referência.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que será exercido por um colaborador da CONTRATANTE.

10.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

10.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação à produtividade efetivamente realizada.

10.4. O representante da EMBRATUR anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo:

11.1.1. o recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou, na ausência deste, pelo gestor do contrato, após a entrega dos serviços prestados e da documentação pertinente por parte da CONTRATADA;

11.1.2. para efeito de recebimento provisório, ao final de cada etapa de realização dos serviços, o fiscal ou, na ausência deste, o gestor do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto;

11.1.3. se for o caso, concomitantemente com o recebimento provisório, o fiscal ou, na ausência deste, o gestor do contrato realizará a análise e o registro do desempenho e da qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com as especificações do Termo de Referência, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA;

11.2. no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o fiscal ou, na ausência deste, o gestor do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. realizar a análise dos serviços prestados e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.2.2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.2.3. comunicar o recebimento definitivo à empresa para que seja emitida a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do

prazo.

11.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas por força das disposições legais em vigor.

11.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “ATESTO” pelo gestor ou, na sua ausência, pelo gestor Substituto do contrato na nota fiscal apresentada.

12.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à demanda, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

12.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.4. Antes do pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta aos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, quando for o caso.

12.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.6. Após o atendimento de todas as exigências supramencionadas e aguardado o trâmite processual da EMBRATUR, a Coordenação Financeira deverá efetuar o pagamento **em até 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento do referido processo.

12.6.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento conforme prazo indicado no item **12.6**, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	$I = \frac{(6 / 100)}{365}$	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	-----------------------------	--

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a EMBRATUR pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.1.1. advertência;

15.1.2. multas:

15.1.2.1. de 0,1 % (um por cento) do valor total do contrato, na qual tenha sido entregue ou realizado com atraso, qualquer produto ou serviço a ele destinado, aplicável por dia de atraso, entendendo-se como atraso, o não cumprimento do prazo de realização do serviço;

15.1.2.2. de 1% (um por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer de suas cláusulas ou condições, que não as especificadas no subitem anterior, aplicada em dobro na reincidência.

15.1.3. suspensão de licitar com a EMBRATUR por até 2 (dois) anos.

15.2. A aplicação de sanção fica condicionada ao trânsito de processo administrativo sancionador, que garantirá o contraditório e a ampla defesa.

15.3. A dosimetria da sanção deve levar em consideração as razões de fato e de direito apresentadas pela CONTRATADA, a gravidade e a abrangência de prejuízos potenciais ou materializados para a EMBRATUR e a reprovabilidade da conduta, devendo respeitar ordem taxativa prevista no item 15.1, sendo advertência a mais branda e a suspensão de licitar a mais grave.

15.4. A sanção de multa pode ser aplicada concomitantemente com as demais, sempre que se identificar ganho patrimonial à CONTRATADA ou prejuízos significativos à EMBRATUR.

15.5. No processo de aplicação de penalidades, prevalecerão as normas e procedimentos do Manual de Licitações e Contratos EMBRATUR.

16. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1. O critério de qualificação técnica a ser atendido pelo fornecedor será a apresentação de:

16.1.1. Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome da licitante, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a execução em serviços similares ao objeto do termo de referência.

16.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os seguintes atestados são requeridos:

16.1.1.1. Para o objeto, apresentar atestado emitido pelo cliente de que forneceu de forma satisfatória serviços de implantação ou treinamento na solução de CRM Salesforce;

16.1.1.2. Todos os atestados devem ser apresentados em língua portuguesa do Brasil;

16.1.1.3. Serão aceitos atestados emitidos pelo cliente em nome do interessado ou do fabricante oficial da solução;

16.1.2. Comprovação de que a empresa é parceira oficial da Salesforce.

16.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

16.3. Nesta contratação não há parcelamento dos itens, pois justifica-se pela vantagem econômica para a administração, uma vez que o objeto se compõe de itens inter-relacionados e o seu agrupamento viabiliza a qualidade da prestação dos serviços por uma única empresa.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da EMBRATUR para o exercício de 2023 na classificação abaixo:

17.1.1. Classificação da Despesa: 33904020 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC.

17.1.2. Órgão: 54000 – Ministério do Turismo - MTUR.

17.1.3. Gestão/Unidade: EMBRATUR – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.

17.1.4. Função: 04 – Administração.

17.1.5. Subfunção: 122 – Administração Geral.

17.1.6. Programa de Trabalho: Gestão e Manutenção da EMBRATUR.

18. DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

18.1. Não será necessária a apresentação da amostra.

19. DO OBJETIVO ESTRATÉGICO

19.1. A execução do serviço está inserida no Plano Estratégico e Caderno de Indicadores e Metas da EMBRATUR.

19.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO OE.14 - Aprimorar ferramentas de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização.

19.1.2. INDICADOR 14.1 - Prover soluções inovadoras de TIC por meio da transformação digital.

20. DA MATRIZ DE RISCO

20.1 - Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados na Matriz de Riscos deste termo (item 20.8), a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, notificar a EMBRATUR sobre o ocorrido, em documento com as seguintes informações mínimas:

20.1.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

20.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;

20.1.3. As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

20.1.4. As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e

20.1.5. Outras informações relevantes.

20.2. Após a notificação, a EMBRATUR decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais à CONTRATADA. Em sua decisão a EMBRATUR poderá isentar temporariamente à CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo evento.

20.3. A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções.

20.4. O reconhecimento pela EMBRATUR dos eventos descritos no item 20.8 (Matriz de Riscos) deste termo que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

20.5. Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, não previstos no item 20.8 (Matriz de Riscos), serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

20.5.1. O contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa.

20.6. Fica a CONTRATADA autorizada a prestar serviços indicados neste Termo com maior qualidade devido a inovações metodológicas ou tecnológicas.

20.7. A CONTRATADA não pode inovar no modelo de execução e em suas responsabilidades contratuais.

20.8. Matriz de Riscos:

Eventos supervenientes	Ações Mitigadoras	Responsabilidade da Contratada	Responsabilidade do Contratante
Atraso ou demora na conclusão dos processos	Realizar acompanhamento semanal junto aos colaboradores das áreas.		x

administrativo e jurídico de contratação			
Falta de clareza quanto aos conteúdos dos treinamentos	Realizar alinhamento com a área demandante sobre os assuntos abordados		x
Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida		x
Falhas ou erros na especificação técnica	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		x
Existência de outras demandas prioritárias de contratações	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos		x
Dimensionamento de horas técnicas aquém ou além do necessário	Redimensionar a necessidade de contratação		x
	Realizar nova contratação para serviços adicionais		x
Estabelecimento de prazo inexecutável para prestação dos serviços	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato		x

21. DOS ANEXOS

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICOS

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO

ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

1. Pela presente proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor no Manual de Licitações e Contratos da EMBRATUR até a presente data, bem como a todas as cláusulas e condições do Termo de Referência do Processo SEI nº 272100.001396/2023-89-EMBRATUR.
2. Propomos prestar à EMBRATUR, pelo valor a seguir, os serviços, objeto do Termo de Referência, obedecendo as quantidades conforme tabela.
3. Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
4. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias, contados a partir da sua assinatura e o prazo para a execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência.
5. Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas referentes ao objeto da contratação.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Treinamento e capacitação	Número de horas	16 horas	R\$ XX,XX	R\$ XX,XX

	para até 30 (trinta) participantes	técnicas			
2	Operação Assistida	Número de horas técnicas	48 horas	R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
3	Customização e parametrização	Número de horas técnicas	40 horas	R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
4	Produção de manuais e documentação técnica	Número de horas técnicas	48 horas	R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
TOTAL					R\$ XX,XX

Brasília, ____ de ____ de 20XX

(Nome e cargo do proprietário ou representante legal da Empresa e assina

Nome da Empresa: _____

CNPJ: _____

Telefone de contato: _____

Representante Legal (nome e cargo) ou proprietário (nome)
: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Cart. Ident. Nº: _____ Expedido por: _____ CPF: _____

Cargo: _____

Representante Legal da Empresa

ANEXO II - REQUISITOS TÉCNICOS

1) A solução contratada deverá possuir todos os requisitos técnicos listados abaixo:

- Capacitação Abrangente: O serviço deve abranger um treinamento completo e abrangente, capacitando a equipe da Embratur a utilizar plenamente as funcionalidades do CRM Salesforce.

- Customização e Parametrização: A consultoria deve incluir a capacidade de personalizar e parametrizar o CRM Salesforce de acordo com as necessidades específicas da Embratur.
- Orientação em Melhores Práticas: Os consultores devem orientar a Embratur sobre as melhores práticas no uso do CRM Salesforce, visando otimizar as operações e estratégias.
- Integração com Processos Internos: A consultoria deve abordar a integração do CRM Salesforce com os processos internos da Embratur, garantindo uma implementação harmoniosa.
- Otimização de Recursos: Os consultores devem ensinar a equipe da Embratur a utilizar eficientemente as ferramentas e recursos do CRM Salesforce, maximizando sua utilidade.
- Geração de Relatórios e Insights: A consultoria deve incluir a capacidade de criar relatórios detalhados e fornecer insights significativos a partir dos dados coletados pelo CRM Salesforce.
- Suporte a Fluxos de Trabalho Automatizados: A consultoria deve incluir o suporte na criação e implementação de fluxos de trabalho automatizados usando a inteligência artificial nativa da plataforma.
- Flexibilidade na Criação de Objetos: A plataforma deve permitir a criação de objetos personalizados com diferentes campos e formatos, bem como a adição e remoção de campos.
- Confeção de Relatórios Analíticos: O serviço deve trazer instruções sobre a criação de relatórios analíticos nativos para uma visão completa dos objetos criados.
- Importação e Exportação de Dados: O treinamento deve compreender as melhores práticas para importação e exportação de dados a partir de planilhas Excel ou CSV.
- Colaboração Entre Usuários: O treinamento deve possibilitar a transferência de conhecimento sobre a colaboração entre os usuários, incluindo menções, posts e compartilhamento de informações e documentos.
- Documentação Detalhada: O serviço deve incluir a produção de manuais detalhados que auxiliem a equipe da Embratur a utilizar as funcionalidades do CRM Salesforce de forma eficaz.
- Operação Assistida: O serviço deve compreender a disponibilidade de um profissional certificado no acompanhamento diário de atividades executadas pelos colaboradores da Embratur, conforme horas técnicas disponibilizadas.

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO

O _____, sediado em _____, CNPJ nº _____, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a _____, sediada em _____, CNPJ nº _____, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011

e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes;

Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA; II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de

sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO. I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar

imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que: I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes; V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona – DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

DE ACORDO

CONTRATANTE	CONTRATADA
Nome	Nome

TESTEMUNHAS	
Nome	Nome
Matrícula	Matrícula

_____, _____ de _____ de 20____.

ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO			
Contrato N°:			
Objeto:			
Contratante:			
Gestor do Contrato:		Matr.:	
Contratada:		CNPJ:	
Preposto da Contratada:		CPF:	

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o teor do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes na Contratante.

CIÊNCIA	
CONTRATADA – FUNCIONÁRIOS	
Nome	Nome
Matrícula	Matrícula

Nome	Nome

Nome	Nome

_____, _____ de _____ de 20____.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius de Jesus Azevedo, Supervisor**, em 22/09/2023, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Henrique dos Santos Rebello, Gerente**, em 22/09/2023, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.embratur.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0711963** e o código CRC **37AF2392**.